

Syrien gilt dem BAMF nun als etwas sicherer; Die Behörde geht davon aus, dass Gefechte in dem Bürgerkriegsland nur noch in wenigen Gebieten stattfinden. Was hei....

## **Syrien gilt dem BAMF nun als etwas sicherer; Die Behörde geht davon aus, dass Gefechte in dem Bürgerkriegsland nur noch in wenigen Gebieten stattfinden. Was heißt das für Asylsuchende?**

Die Welt

Mittwoch 17. April 2019

Copyright 2019 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



**Section:** POLITIK; Politik; S. 5; Ausg. 91

**Length:** 1022 words

**Byline:** Marcel Leubecher

### **Body**

---

Künftig könnte es für syrische Asylbewerber etwas schwieriger werden, als Bürgerkriegsflüchtlinge anerkannt zu werden. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat Mitte März im Rahmen seiner ständigen Überprüfung die internen Leitsätze aktualisiert: Man könne nicht mehr von einem landesweiten bewaffneten Konflikt ausgehen. Kampfhandlungen gebe es nur noch in wenigen Gebieten.

Damit sich diese Einschätzung in einer neuen Entscheidungspraxis bei den Asylanträgen niederschlägt, muss das dem BAMF übergeordnete Bundesinnenministerium noch zustimmen. Ein Sprecher teilte WELT mit, eine "abschließende Billigung der aktualisierten Leitsätze zu Syrien" sei seitens der Ministeriumsleitung "noch nicht erfolgt, da die fachliche Prüfung der Leitsätze noch fort dauert".

Das Ministerium betont, dass amtsinterne Leitsätze zwar eine Orientierung für die Entscheider darstellten, sodass bei vergleichbaren Fällen eine einheitliche Lageeinschätzung erfolge. Doch die Leitsätze ersetzen nicht die individuelle Bewertung der Asylanträge. "Diese erfolgt in jedem Einzelfall durch die Entscheider." Auch künftig würden also nach einer möglichen Billigung der neuen Leitsätze individuell Verfolgte den Flüchtlingsschutz und Bürgerkriegsflüchtlinge den eingeschränkten Schutzstatus erhalten.

Üblicherweise erstellt das Auswärtige Amt für die jeweiligen Herkunftsländer von Asylbewerbern Lagebilder; im Falle Syriens ist dies derzeit aber nur eingeschränkt möglich. Wegen der Schließung der deutschen Botschaft in Damaskus 2012 seien die "Möglichkeiten, ein qualifiziertes und aussagekräftiges Lagebild auf der Grundlage eigener Erkenntnisse zu erstellen", substanziell beschränkt, schrieb das Ministerium in seinem aktuellen "Überblick über die aktuelle Situation" vom November 2018. Wegen der "hohen Volatilität" in Syrien könne "dieser Bericht nur als Momentaufnahme angesehen werden", heißt es in dem Papier, das WELT vorliegt.

Allerdings macht das Auswärtige Amt darin deutlich, dass Syrien für Flüchtlinge im Rechtssinne, also für individuell Verfolgte, generell unsicher sei: "In keinem Teil Syriens besteht ein umfassender, langfristiger und verlässlicher

Syrien gilt dem BAMF nun als etwas sicherer; Die Behörde geht davon aus, dass Gefechte in dem Bürgerkriegsland nur noch in wenigen Gebieten stattfinden. Was hei...

interner Schutz für verfolgte Personen." Es gebe "keine Rechtssicherheit oder Schutz vor politischer Verfolgung, willkürlicher Verhaftung und Folter".

Nun wird aber in Deutschland nur etwa jeder zweite syrische Asylbewerber als Flüchtling anerkannt. Die übrige Hälfte erhält meist den subsidiären Schutz, weil bei ihnen zwar keine Verfolgungsbedrohung festgestellt werden kann, aber eine Gefahr für Leib und Leben durch Gefechte des Bürgerkriegs oder Folter und Todesstrafe. Den neuen Leitsätzen des BAMF zufolge wird aber eine Kriegsbedrohung nur noch in Idlib und wenigen anderen Städten angenommen. Damit würde also für viele syrische Asylsuchende der subsidiäre Schutz nicht mehr infrage kommen, falls das Innenministerium die neue Einschätzung billigt.

Das würde aber nicht bedeuten, dass bald viele Syrer schutzlos blieben. Denn neben den drei internationalen Schutztiteln - Flüchtlingsschutz nach der Genfer Konvention, das gleichwertige Asyl, das nur wenige direkt aus nicht sicheren Staaten Eingereiste erhalten, und subsidiärer Schutz - gibt es noch einen vierten nationalen Schutztitel: den sogenannten Abschiebungsschutz. Er greift, wenn das BAMF zwar keine Bedrohung durch Verfolgung oder Krieg feststellt, aber eine Rückkehr dennoch zu gefährlich wäre. Etwa wegen einer schweren Krankheit des Betroffenen oder weil auch ein Kleinkind betroffen wäre; oder weil in der Heimat kein unterstützendes Netzwerk besteht und deshalb Hunger und Elend drohen. Letzteres dürfte in dem von islamistischen Milizen und dem Assad-Regime verheerten Land auch weiterhin meist der Fall sein.

Aktuell erhalten diesen schwächsten Schutztitel vor allem Afghanen. Wer diesen Status hat, darf keine Angehörigen nachholen und Arbeit oder Ausbildung nur aufnehmen, wenn die lokale Ausländerbehörde zustimmt. Abgesehen von den verschiedenen Schutztiteln ist Syrien aber auch der einzige Staat, für den ein vollständiges Abschiebungsverbot gilt. Im vergangenen Herbst wollten einige Unionspolitiker dieses Verbot lockern, um einige schwere Straftäter und terroristische Gefährder abschieben zu können. Letztlich einigte sich die dafür zuständige Innenministerkonferenz aber auf eine erneute Verlängerung - allerdings nur um ein halbes Jahr. Mitte Juni wird die Konferenz erneut darüber entscheiden, ob das Verbot aufgehoben oder abermals verlängert wird.

Einige Syrer kehren freiwillig in die Heimat zurück; 2018 waren es mehr als 400. In den vergangenen Jahren sorgten wiederholt Berichte über Heimataufenthalte von syrischen Flüchtlingen für Aufsehen. Folgen hat das aber nur bei Asylbewerbern, deren Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Denen nimmt das BAMF dann nicht mehr ab, dass sie Schutz vor Verfolgung suchten, und lehnt ihre Anträge ab. Anerkannte Asylbewerber dürfen hingegen vorübergehend nach Syrien reisen. Für einen solchen temporären Aufenthalt gibt es laut BAMF nachvollziehbare Gründe - etwa eine schwere Erkrankung eines Angehörigen vor Ort. Handelt es sich hingegen "um Reisen zu Urlaubszwecken", teilte das Amt vor Monaten mit, "kann dies ein Indiz dafür sein, dass bei dem Flüchtling keine Furcht vor Verfolgung vorliegt". Dann könnte der Schutztitel entzogen werden - was aber wegen des pauschalen Abschiebungsstopps nach Syrien keine Rückführung nach sich zöge.

In Deutschland stellen Syrer nach Türken und Polen die drittgrößte Ausländergruppe. 746.000 Zuwanderer aus dem Bürgerkriegsland lebten Ende 2018 hier, wie aus der Ausländerstatistik des Statistischen Bundesamts hervorgeht. Zur Jahresmitte 2018 lebten nach BAMF-Statistiken 16.641 Syrer mit abgelehntem Asylantrag und 244 weitere in Deutschland, die einmal als Flüchtlinge anerkannt worden waren, deren Schutzstatus aber wieder aberkannt wurde. Dies geschieht vor allem wegen schwerer Kriminalität. Aus der Türkei sind laut Angaben Ankaras bereits 260.000 der drei Millionen syrischen Flüchtlinge heimgekehrt, seitdem der größte Teil des Landes von den Islamisten-Milizen befreit wurde.

Original Gesamtseiten-PDF

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

Syrien gilt dem BAMF nun als etwas sicherer; Die Behörde geht davon aus, dass Gefechte in dem Bürgerkriegsland nur noch in wenigen Gebieten stattfinden. Was hei....

**Journal Code:** WE

**Subject:** BÜRGERKRIEG (90%); EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (90%); POLITIK (90%); POLITISCHES ASYL (90%); AUSWÄRTIGE ÄMTER & DIPLOMATISCHE DIENSTE (89%); ABSCHIEBUNG (78%)

**Geographic:** DAMASKUS, SYRIEN (79%); SYRIEN (93%); DEUTSCHLAND (59%)

**Load-Date:** April 17, 2019

---

End of Document